

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

פ/25/1840

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזים) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 34 א 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 34 יבוא :

"ועדה מיוחדת 34א. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 32 עד 34, ועל ליישובים הדרוזים אף האמור בהם, תוקם ועדה מיוחדת ולה מרחב תכנון מיוחד אשר יכלול את תחומן של הרשויות המקומיות הבאות: ג'וליס, בית-ג'אן, אבו סנאן, יארכה, יאנוח ג'ית, כסרא-סמיע, חורפיש, פקיעין, ראמה, סאג'ור, מע'אר, מסעדה, עין קניא, מג'דל שמש ובוקעאטא (להלן – הרשויות הדרוזיות).

(ב) הוועדה המיוחדת לפי סעיף זה תהיה בת שמונה חברים, וזה הרכבה :

- (1) יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות או ממלא מקומו או מי שהוא מינה מקרב ראשי הרשויות הדרוזיות, והוא יהיה היושב ראש ;
- (2) נציג שר המשפטים ;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(3) נציג שר הבינוי והשיכון ;

(4) נציג השר להגנת הסביבה ;

(5) נציג שר הפנים ;

(6) שני נציגים מבין ראשי הרשויות

הדרוזיות, שייבחרו על ידי פורום ראשי

הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות ;

(7) מתכנן שתמנה הוועדה.

(ג) נציג רשות מקרקעי ישראל יהיה ממלא

מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה.

(ד) הודעה על הקמת הוועדה תפורסם

ברשומות.

(ה) לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע מנהל המרכז

למיפוי ישראל או נציגו מקרב עובדי המרכז למיפוי

ישראל.

(ו) לדיוני הוועדה יוזמן ראש הרשות המקומית

שבתחומה אמורה לחול תכנית, ותינתן לו הזדמנות

להשמיע את עמדתו בעניין.

הוראת שעה 2. חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

ליישובים הדרוזים ג'וליס, בית-ג'אן, אבו סנאן, ירכא, יאנוח ג'ת, כסרא-סמיע, חורפיש, פקיעין, ראמה, סאג'ור, מע'אר, מסעדה, עין קנייא, מג'דל שמס ובוקעאטא אין כיום ועדת תכנון ובנייה מקומית משלהן, אשר תוכל לסייע לתושבים בכל רשות ורשות בתהליכי האישור, הרישום והבנייה של בתיהם. בשל המצב הקשה שנוצר מבחינת סוגיות התכנון והבנייה ביישובים כאמור, וכדי לסייע בפתירתן, מוצע להקים, בהוראת שעה, ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון והבנייה ביישובים הדרוזיים.

על פי המוצע, הוועדה תמנה שמונה חברים ובראשה יעמוד יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה מקרב ראשי הרשויות, וכן יוקנו לה סמכויות זהות לאלה של ועדה מיוחדת המוקמת מכוח חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כלומר, הן סמכויות של ועדה מקומית והן של ועדה מחוזית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (4794/20/פ) ועל ידי חבר הכנסת סעד סאלח וקבוצת חברי הכנסת (4833/20/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי כנסת (600/23/פ ; 1408/22/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)